

El contracte de treball i els teus drets

Firmar un contracte és entrar en una relació regulada per tres capes de normes: la llei, el conveni del teu sector i el mateix contracte. Esta unitat t'ensenya a llegir eixes tres capes, a reconèixer quina modalitat de contracte et proposen i a desxifrar una nòmina de veritat, perquè sàpies exactament què guanyes, què et descompten i per què.



EL CAS

Del 10 % al 40 % de contractes indefinits

Abans de la reforma del 2021, un de cada deu contractes firmats cada mes era indefinit. Després del RDL 32/2021 van passar a més del 40 %, el temporal va quedar restringit a causes taxades i el fix discontinu va començar a comptar com a indefinit a les estadístiques.

*Uns ho celebren com a canvi estructural;
altres ho lligen com a canvi cosmètic.*



§ 1

Ara entrem dins

Firmar no és un tràmit menor. És l'instant en què passes a ser titular de drets exigibles i d'obligacions concretes.

Dear Dr. Hu:

I am pleased to authorize your appointment as Assistant Professor, without tenure, in the Department of Mechanical, Aerospace & Biomedical Engineering, College of Engineering, at the University of Tennessee. This appointment is to begin on September 1, 2013, at a salary of ninety-six thousand dollars (\$96,000) per academic year (two semesters), payable in twelve equal installments of eight thousand dollars (\$8,000) per month. This offer is contingent upon documentation of citizenship and/or work authorization as required by the Immigration Reform and Control Act of 1986.

This offer is contingent upon successful completion of a background check and receipt of an official transcript. If you have not already done so, you must execute the University's background check Authorization Form (http://hr.utk.edu/files/docs/ut_application_part2.pdf). If the University decides that the results of your background check are not satisfactory, this offer may be rescinded or your employment may be terminated. We are also required to have on file an official transcript from the institution that awarded your terminal degree. This offer is contingent upon our receipt of your transcript, which should be sent directly to the Provost's Office.

The policies of the University of Tennessee concerning tenure are given in the Faculty Handbook. You are offered this position with the understanding that it carries a probationary period not to exceed

El moment de la firma

*La majoria dels abusos de la primera faena no se sostenen
davant d'algué que sap què firma.*

profedeconomia.es

University of Tennessee, domini públic via Wikimedia Commons



Les cinc notes d'una relació laboral

- Voluntarietat: treballes per decisió pròpia, no obligat.
- Retribució: a canvi reps un salari.
- Alienitat: el fruit i el risc del negoci són de l'empresa; tu cobres passe el que passe.
- Dependència: treballes dins del seu àmbit d'organització i direcció.
- Personalíssima: la faena la fas tu, no pots enviar un altre al teu lloc.



CONCEPTE CLAU

El fals autònom és frau de llei

És a qui l'empresa obliga a donar-se d'alta com a autònom quan concorren les notes d'una relació laboral, per a estalviar-se cotitzacions i deixar-lo sense vacances, atur ni indemnització. La Llei Rider va reforçar la presumpció de laboralitat en plataformes.

El que compta no és com es diga el contracte, sinó la realitat de la prestació.

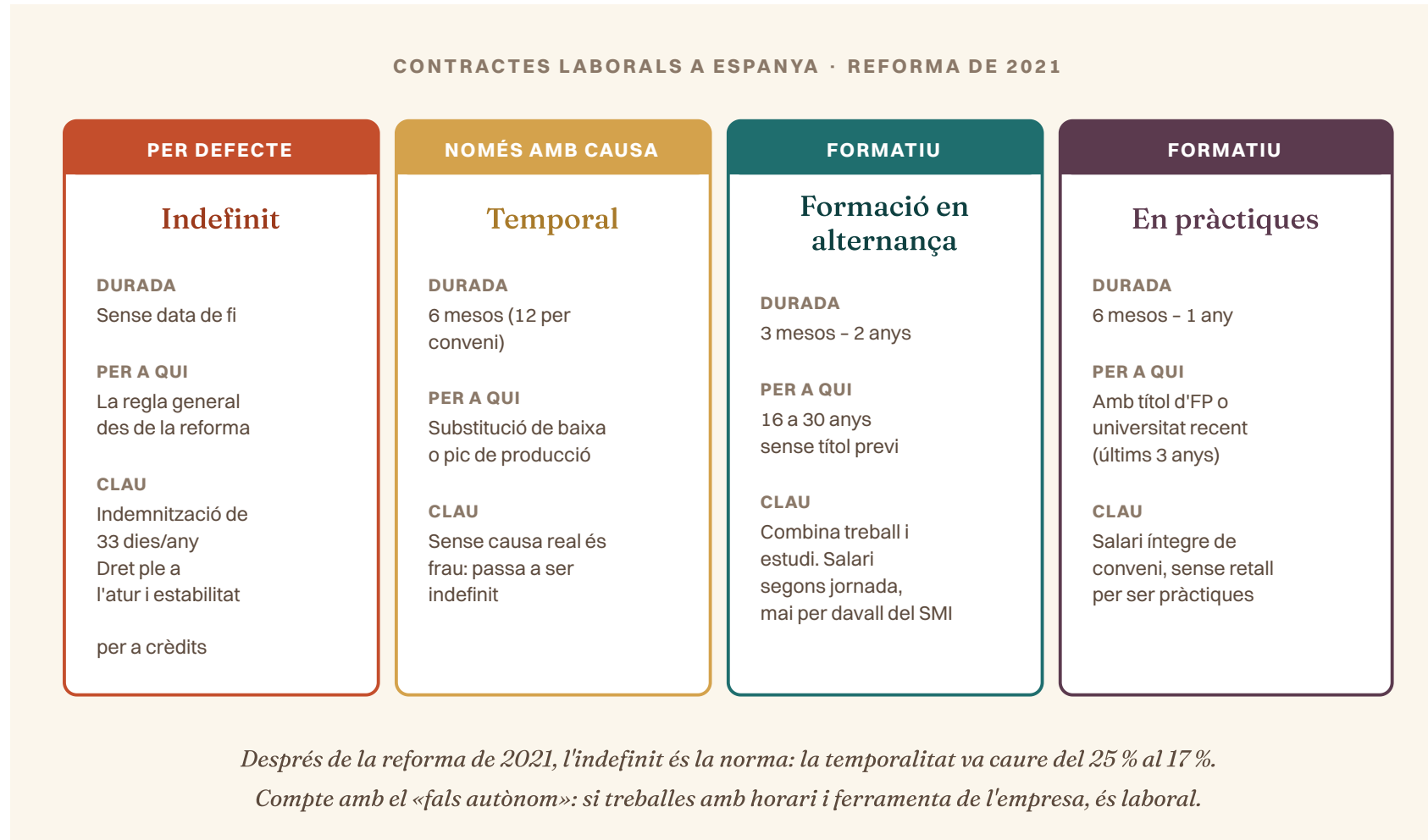


§ 2

Modalitats després de la reforma del 2021

El RDL 32/2021 va simplificar els contractes i va consagrar l'indefinit com a regla general.

L'indefinit és la norma; el temporal exigix causa taxada; els formatius combinen treball i aprenentatge.



Què et poden oferir



Indefinit

Sense data de fi. Acomiadament improcedent indemnitzat amb 33 dies per any, màxim 24 mensualitats.

Temporal

Només amb causa taxada, producció o substitució. Ja no existix el contracte per obra o servici.

Formatius

En alternança (base de l'FP Dual) o per a pràctica professional, dins dels tres anys després de titular-te.



COMPTE AMB AIXÒ

Sense causa real, el temporal passa a indefinit

Si una empresa fa servir un temporal sense causa vàlida o encadena temporalitats, el contracte es convertix automàticament en indefinit. La temporalitat va deixar de ser la norma i va passar a ser l'excepció justificada.



CONCEPTE CLAU

El període de prova no és treballar sense drets

Permet rescindir sense al·legar causa ni indemnitzar. La seua duració la fixa el conveni; si no diu res, fins a 6 mesos per a titulats, 2 per a la resta i 1 en temporals de fins a 6 mesos. Durant este es treballa amb salari complet, cotització, vacances i prevenció de riscos.

L'única cosa distinta és que el contracte pot acabar sense les garanties de l'acomiadament.



Va complir el seu objectiu la reforma?

LECTURA

ARGUMENT

Optimista

La temporalitat va caure; encadenar temporals ja és frau

Crítica

El fix discontinu actua de vegades com a temporal disfressat

Per a tu el decisiu no és l'etiqueta, sinó el clausulat: dates de crida, jornada, descansos i indemnització.



§ 3

La jerarquia de fonts

El dret laboral s'ordena en capes, i cada capa només pot millorar la de damunt, mai empitjorar-la.



On es fixen les teues condicions

Salari per categoria, jornada i complements els concreta el conveni del teu sector, no només la llei.

profedeconomia.es

Fast Radius, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



Tres capes que s'apilen

- 01 Constitució i lleis: fixen els mínims que ningú pot rebaixar.
- 02 Conveni col·lectiu: millora la llei i concreta salaris reals, jornada i complements.
- 03 Contracte individual: només pot millorar el conveni, mai rebaixar-lo.

1.221 €

BRUTS AL MES EN 14 PAGUES

L'SMI del 2026 és un sòl absolut

17.094 € anuals, fixats pel Reial Decret 126/2026. Ningú pot cobrar menys, però quasi tots els sectors tenen conveni amb salaris per categoria superiors. El teu mínim real és el del conveni.



CAS · MARCOS I EL CONVENI DEL METALL

La clàusula que rebaixa el conveni és nul·la

Li oferixen 1.250 € bruts, «per damunt de l'SMI». En buscar el seu conveni provincial al REGCON descobrix que la seua categoria té fixats 1.480 €. Té dret a cobrar-los i a reclamar la diferència amb efectes retroactius.

Comprovar el conveni abans de firmar li estalvia 230 € cada mes.



§ 4

Anatomia de la nòmina

Document de lliurament obligatori. És on es comprova que cobres el del conveni i que cotitzes bé.

Del salari brut al líquid a percebre, amb l'exemple d'un auxiliar administratiu de 1.500 € bruts al mes.



Com s'organitza el rebut



Meritacions

Tot el que l'empresa et reconeix abans de descomptes. Salari base de conveni més complements; la seua suma és el brut.

Deduccions

Cotització a la Seguretat Social al teu càrrec, al voltant del 6,50 %, i la retenció d'IRPF a compte d'Hisenda.

Líquid a percebre

Brut menys deduccions. És el que l'empresa t'ingressa al compte.

Dues classes de percepcions

SALARIALS

- Cotitzen i tributen.
- Salari base de la teua categoria segons conveni.
- Antiguitat, nocturnitat, productivitat, prorratgeig d'extres.

NO SALARIALS

- No cotitzen, dins de límits.
- Dietes, plus de transport, indemnitzacions.
- Compensen despeses, no són salari en sentit estricte.



Del brut al net, la nòmina d'Aitana

Tècnica de Grau Superior, 1.800 € bruts al mes amb extres prorratejades. Cotització del 6,50 % i retenció d'IRPF del 9 %.

Calcula deduccions i net.

Seguretat Social: $1.800 \times 0,065 = 117,00$ €. Finança les teues prestacions futures.

IRPF: $1.800 \times 0,09 = 162,00$ €. És una bestreta que s'ajusta a la declaració.

Total deduccions: $117 + 162 = 279,00$ €.

Net: $1.800 - 279 = 1.521,00$ € al mes.

Bretxa brut-net: $279 / 1.800 = 15,5$ %, dins del rang habitual.



CURIOSITAT

L'empresa paga per tu quasi un terç més

A la nòmina només apareix la teua cotització, al voltant del 6,50 %. L'empresa cotitza a més al voltant del 30-31 % del teu brut. Per un sou de 1.800 € pot estar desemborsant prop de 2.350 €.

Explica per què de vegades es negocia el «cost d'empresa» en lloc del brut.



Revisa el teu contracte abans de firmar-lo

Amb tot l'anterior ja pots fer la comprovació mínima. Cinc passos que eviten la majoria dels problemes de la primera faena.

Identifica la modalitat. Si és temporal, exigix que hi conste la causa concreta.

Localitza el teu conveni al REGCON i compara el salari de taula de la teua categoria.

Revisa el període de prova, que no supere el màxim del conveni.

Comprova jornada, horari i categoria contra el pactat i el conveni.

En cobrar, quadra meritacions, cotització i IRPF. Guarda totes les nòmines.



El teu contracte fixa 1.250 € i el conveni de la teua categoria, 1.480 €. Què passa?

A Val el contracte, perquè és el que vas firmar.

B Val el conveni; la clàusula és nul·la i pots reclamar la diferència.

C S'aplica la mitjana entre els dos.

D Val el contracte si supera l'SMI.

Solució: B. És la jerarquia de fonts en acció. El contracte individual només pot millorar el conveni, mai rebaixar-lo, així que eixa clàusula és nul·la en eixe punt i la diferència es reclama amb efectes retroactius.



L'essencial d'esta unitat

- Cinc notes definixen la relació laboral; sense elles no és treball assalariat.
- L'indefinit és la norma i el temporal només val amb causa taxada.
- Llei, conveni i contracte: cada capa només pot millorar l'anterior.
- El teu mínim real és el conveni, no l'SMI. Comprova-ho al REGCON.
- Unitat 7: la Seguretat Social i les vicissituds de la relació laboral.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.